

Circular sobre conservación de datos de pacientes — versión 2 (borrador no firmado)

Dpto. Legal externo

Circular interna · Conservación de datos de pacientes (LOPD/RGPD) · v2 (borrador)

Estado: borrador remitido por asesoría externa, **pendiente de revisión y firma de dirección.**

1. Objeto

La presente versión actualiza la circular de 2023 para reflejar las orientaciones recientes de la AEPD y la jurisprudencia del Tribunal Supremo en materia de plazos de conservación de historia clínica.

2. Nuevo periodo de conservación

Los datos clínicos y administrativos vinculados a la atención de pacientes pasan a conservarse por un **periodo de 10 años** desde la fecha de alta médica, alineándose con el criterio mayoritario de las comunidades autónomas.

3. Justificación

El plazo de cinco años previsto en la v1 resultaba insuficiente para determinados procedimientos de reclamación. La duplicación del plazo equilibra la necesidad asistencial con el derecho a la supresión.

4. Procedimiento de borrado

Sin cambios respecto a la v1. Se mantiene la trazabilidad del borrado y la responsabilidad técnica documentada.

5. Necesidad de firma

Esta versión **no incorpora firma de la directora médica ni del gerente**. Hasta que dirección no apruebe expresamente este texto, sigue vigente la v1.

Borrador entregado el 9 de febrero de 2025 por la asesoría externa para revisión interna.